

PARECER JURÍDICO

Órgão Consultante: Procuradoria-Geral do Município de Araripe/CE

EMENTA: Direito Administrativo – Contratos administrativos – Decreto Municipal – Redução linear – Inviabilidade jurídica – Alteração unilateral – Limites do art. 125 da Lei 14.133/2021 – Motivação individualizada – Equilíbrio econômico-financeiro – Termo aditivo – Rota legítima em três etapas – Parecer desfavorável.

I – RELATÓRIO

Cuida-se de consulta formulada pela Procuradoria-Geral do Município de Araripe/CE acerca da viabilidade jurídica do Decreto Municipal nº 11/2026, que determina redução linear de vinte por cento sobre o valor de todos os contratos administrativos vigentes.

Acompanharam a consulta a íntegra do decreto, a relação dos contratos abrangidos e ofício do Secretário de Administração esclarecendo a finalidade da medida – contenção de despesas no exercício corrente, em razão de queda na arrecadação de transferências constitucionais.

É o breve relatório. Passa-se à fundamentação.

II – FUNDAMENTOS

A questão submetida à análise jurídica desta assessoria comporta resposta direta, embora exija fundamentação cuidadosa. O Decreto Municipal nº 11/2026 não

tem aptidão jurídica, por si só, para reduzir o valor dos contratos administrativos vigentes.

A medida que se pretende implementar é, em tese, juridicamente possível. Depende, contudo, de procedimento próprio em cada contrato, e não pode ser imposta de forma genérica, automática e linear pela via do decreto.

Para entender o porquê dessa impossibilidade, é necessário compreender a natureza dúplice do contrato administrativo.

Trata-se, em primeiro lugar, de ato bilateral. Depende da vontade convergente das partes – Administração e contratado – e essa convergência inicial é o que dá origem ao vínculo contratual.

Mas o contrato administrativo é, simultaneamente, instrumento submetido a regime jurídico especial. Confere à Administração prerrogativas que o particular não possui – entre elas, justamente, a de alterar unilateralmente o conteúdo do contrato em situações específicas.

É dessa dupla face que decorrem tanto os poderes que o ente municipal detém quanto os limites que precisa observar. E o equilíbrio entre essas duas dimensões é exatamente o que sustenta a estabilidade do contrato público.

Compreendida essa dualidade, é preciso examinar, agora, como a Lei 14.133/2021 disciplina, em concreto, a prerrogativa de alteração unilateral. Dispõe o art. 124, inciso I, do referido diploma:

"Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: I – unilateralmente pela Administração: a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos; b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 desta Lei."

A leitura do dispositivo, à primeira vista, pode sugerir que a Administração detém poder amplo para modificar seus contratos a qualquer tempo. Não é o que ocorre.

Em outras palavras, o que o artigo autoriza é a alteração em duas hipóteses bem delimitadas – adequação técnica do projeto ou modificação quantitativa do objeto –, sempre acompanhada de justificativa devida e dentro dos limites do dispositivo seguinte.

A prerrogativa existe. O que não existe é a discricionariedade ilimitada que o decreto-bloco pretende exercer.

Convém registrar, ainda, o teto aritmético da prerrogativa. O art. 125 estabelece que o contratado é obrigado a aceitar acréscimos ou supressões de até vinte e cinco por cento do valor inicial atualizado do contrato, mantidas as demais condições contratuais. Acima desse limite, somente por acordo entre as partes.

Existe, portanto, margem de manobra unilateral. Mas ela é estreita.

Estreita porque submetida a três pressupostos cumulativos que decorrem da própria sistemática da lei: o objeto da redução, a motivação individualizada e a forma de instrumentalização. Examinemos, à luz do Decreto nº 11/2026, cada um deles.

O primeiro deles diz respeito ao objeto da redução. A supressão autorizada pelo art. 125 deve incidir sobre o quantitativo do objeto contratado. Para entender em termos concretos: menos refeições no contrato de fornecimento alimentar, menos quilômetros rodados no contrato de transporte escolar, menos horas de serviço no contrato de limpeza urbana.

Não se trata, jamais, de reduzir o preço unitário pactuado mantendo o mesmo quantitativo do objeto. Essa segunda operação – reduzir preço sem reduzir objeto – é exatamente o que o Decreto nº 11/2026 pretende.

E é exatamente o que a Lei 14.133/2021 não admite por ato unilateral. Reduzir o preço unitário sem alterar o quantitativo equivale, na prática, a refazer o contrato, modificando-lhe a equação econômica original. Refazer contrato é tarefa de instrumento bilateral, não de decreto unilateral.

Avancemos, então, para o segundo pressuposto – a exigência de motivação individualizada. Cada contrato administrativo possui objeto, prazo, equilíbrio econômico-financeiro e contexto fático próprios.

Por essa razão, o que se mostra viável em um pode inviabilizar a execução em outro. A redução que se acomoda confortavelmente a um contrato de fornecimento de combustível pode tornar economicamente inviável a execução de um contrato de obra, de prestação de serviço continuado ou de manutenção predial.

É justamente por isso que a redução exige justificativa específica, demonstrada caso a caso, sob pena de nulidade do ato.

Essa diretriz vem sendo reafirmada pela jurisprudência do controle externo, no sentido de que alterações contratuais – ainda quando unilaterais e dentro do limite legal – não prescindem de motivação concreta, vinculada às particularidades de cada avença *[Acórdão TCU a ser indicado por pesquisa-jurisprudencial – URL a validar]*.

A lição, transposta para a rotina do gestor, é direta. Justificativas genéricas – do tipo "contenção de despesas" ou "ajuste fiscal" – não substituem análise contratual individualizada.

Decreto que se baseia em fundamento dessa natureza vai ao controle externo carregando consigo o vício de origem.

Resta o terceiro pressuposto – e ele transcende a esfera infralegal para alcançar dimensão constitucional. O art. 37, inciso XXI, da Constituição assegura ao contratado a manutenção das condições efetivas da proposta. Trata-se de garantia constitucional, não mera regra legal.

Essa garantia se desdobra, na Lei 14.133/2021, em diversos dispositivos voltados à preservação dessa equação.

Reduzir vinte por cento do valor sem a correspondente redução de vinte por cento do objeto rompe esse equilíbrio. E produz, paradoxalmente, efeito oposto ao pretendido pelo Município.

Em vez de gerar economia, gera passivo. O contratado passa a ter direito assegurado à recomposição – direito que, mais cedo ou mais tarde, se converterá em pagamento, com juros, correção monetária e eventual condenação em verba honorária.

A constatação da inviabilidade do Decreto nº 11/2026 não conduz, contudo, à conclusão de que a Administração esteja impedida de promover ajustes na sua despesa contratual.

Pelo contrário. Existe rota legítima para alcançar o resultado pretendido pelo decreto.

Essa rota se desenvolve em três momentos sucessivos e logicamente encadeados – mapeamento, análise individualizada e formalização.

O primeiro momento é o do mapeamento. Cabe à Administração levantar a totalidade dos contratos vigentes, com seus respectivos valores, objetos, prazos, situação de execução e margens disponíveis para alteração.

Sem esse diagnóstico prévio, qualquer medida operará no escuro, sujeita a equívocos que comprometerão

tanto a economia pretendida quanto a regularidade jurídica do processo.

O segundo momento é o da análise individualizada. Munido do mapa, o ente municipal examina cada contrato à luz de três indagações: existe margem para supressão quantitativa do objeto dentro do limite de vinte e cinco por cento estabelecido pelo art. 125? É possível obter, pela via da renegociação consensual, condições mais vantajosas para a Administração? A manutenção do contrato ainda atende ao interesse público, ou cabe sua extinção, com fundamento no art. 137 da Lei 14.133/2021?

São perguntas que somente podem ser respondidas contrato a contrato, e cuja resposta orientará a medida adequada a cada caso.

O terceiro momento é o da formalização individualizada. As medidas adotadas – supressão quantitativa, renegociação, extinção amigável – são instrumentalizadas por termos aditivos ou termos de extinção, cada qual instruído com a justificativa técnica, jurídica e financeira que lhe é própria.

É essa formalização individualizada, e não o decreto-bloco, que confere validade jurídica e segurança ao gestor.

Não se ignora que essa rota é mais trabalhosa, mais lenta e mais exigente do que a edição de um decreto único.

Mas é a única que sobrevive ao crivo do controle externo. Tribunais de Contas têm julgado irregulares medidas genéricas de redução contratual por ato administrativo

unilateral, com responsabilização pessoal do gestor e determinação de devolução de valores eventualmente economizados em prejuízo dos contratados.

O caminho aparentemente mais demorado revela-se, em última análise, o mais econômico – porque é o único que não gera passivo futuro nem expõe a autoridade municipal a apontamento.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto, e em resposta à consulta formulada, o parecer é DESFAVORÁVEL ao Decreto Municipal nº 11/2026 na forma em que editado, por inviabilidade jurídica de redução contratual unilateral, genérica e linear pela via do decreto.

Recomenda-se à Administração Municipal:

a) a revogação ou substituição do Decreto nº 11/2026 por ato normativo que se limite a regular a atividade administrativa interna, sem pretender alterar diretamente contratos firmados;

b) a adoção do procedimento individualizado em três etapas – mapeamento dos contratos vigentes, análise individualizada e formalização por termo aditivo próprio –, conforme exposto na fundamentação;

c) a observância, em cada termo aditivo, dos limites do art. 125 da Lei 14.133/2021 e da exigência de motivação concreta, individualizada e documentada.

Cumpre, ainda, advertir formalmente o gestor sobre o risco de responsabilização pessoal perante o controle externo na hipótese de manutenção do decreto na

forma editada, com possível determinação de recomposição dos valores indevidamente reduzidos, acrescidos de juros e correção monetária.

É o parecer, submetido à superior consideração.

Este parecer expressa opinião técnica e não substitui a decisão final do gestor, que possui discricionariedade administrativa.

Fortaleza/CE, 7 de maio de 2026.

FRANCISCO IONE PEREIRA LIMA
OAB-CE nº 4.585

MATHEUS NOGUEIRA PEREIRA LIMA
OAB-CE nº 31.251

FLÁVIO HENRIQUE LUNA SILVA
OAB-CE nº 31.252

VALÉRIA MATIAS DE ALENCAR
OAB/CE 36.666